Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Rispedire con una delle seguenti modalità:

- Pec: **servizio.clienti.enelenergia@pec.enel.it**
- Posta: **Enel Energia S.p.A. - Settore Fatturazione Fiscale -** C.P. 8080 - 85100 POTENZA (PZ)

Codice Contratto

ALLEGATO – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FISCALE

ISTANZA e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL D.P.R. 28.12.2000 n. 445 SUGLI IMPIEGHI DELL'ENERGIA ELETTRICA PER USI ESENTI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA e/o DA SOGGETTI OBBLIGATI D'IMPOSTA

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto

Nome e cognome				
Codice Fiscale				
Partita Iva				
Nato a	Comune		Provincia	
Il (gg/mm/aaaa)				
In qualità di (specificare ruolo)				
Denominazione della Società				
Codice Attività*				
Codice Fiscale				
Partita Iva				
Sede Legale	Comune		Provincia	
Via/Piazza/Ecc.		N.		
Cap				
Iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di				
	Sez.		R.E.A.	
Recapito telefonico (Fisso/Cellulare)		Fax		
Email/Pec				

***DATO NECCESSARIO**

CONSAPEVOLE

- che l'imposizione fiscale in materia di accisa sull'energia elettrica (disciplinata dal Testo Unico Accise, D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni) verrà applicata sulla base della presente istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse che verranno trasmesse al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane;

- che i mutamenti nell'impiego dell'energia elettrica e nella destinazione d'uso dei locali possono comportare variazioni dell'assoggettamento dell'energia elettrica;

Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

- che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società/Ente/Istituzione/Organizzazione, qui rappresentata, decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, sarà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Enel Energia S.p.A. sarà tenuta a versare all'Amministrazione Finanziaria;
- che chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta, è punito, indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a euro 258,22;
- che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad Enel Energia S.p.A., in caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato o espressamente revocate;
- che, sulla base di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la non applicazione dell'accisa decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta ovvero dalla data stabilita dall'Ufficio delle Dogane competente territorialmente.

DICHIARA

che l'energia elettrica fornita da Enel Energia S.p.A. per la fornitura di:

Comune _____ Provincia _____

Indirizzo _____

Cap _____ Numero Cliente (facoltativo) _____

POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1) è **ESENTE DAL PAGAMENTO DELL'ACCISA –** ex articolo 52, comma 3, D.Lgs. 504/95 - per le attività di seguito indicate:
   - ❑ utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità (lettera a)
   - ❑ utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri (lettera c)
   - ❑ utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano (lettera d)

2) è acquistata in qualità di **SOGGETTO OBBLIGATO D'IMPOSTA** (art.53 e seguenti, D.Lgs. 504/95) in possesso della Licenza di Esercizio o Autorizzazione (di cui si allega copia) rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di _____ n. prot. _____

   del _____/_____/_____ Codice Ditta n. _____

CHIEDE

alla società Enel Energia S.p.A., che i consumi di energia elettrica destinati agli usi sopra dichiarati siano ESENTI dall'applicazione dell'accisa (punto 1) o senza applicazione dell'accisa (punto 3).

Per quanto sopra dichiarato, il sottoscritto, è consapevole che l'agevolazione fiscale richiesta **è subordinata all'autorizzazione da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane**, cui la presente istanza sarà inviata a cura di Enel Energia S.p.A. (Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007 recante "Disposizioni di applicazione del D.Lgs. 02/02/2007 n. 26).

Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Per essere considerata valida, la dichiarazione, deve essere inviata **insieme alla copia del documento d'identità del dichiarante** (Art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), in una delle modalità indicate.

Nei casi di specie è necessario allegare a questa dichiarazione:

- □ Copia della lettera di determinazione/autorizzazione* rilasciata dal competente Ufficio delle Dogane di _____;
- □ Copia della licenza rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di _____;
- □ Altro (fornire descrizione): _____.

*Solo per i Clienti soggetti obbligati d'imposta.

Luogo e data

_____

Il Richiedente (Timbro e Firma)

_____

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma. L'informativa completa è disponibile sul sito enel.it

Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

ALLEGATO PER RICHIESTA MULTIPLA SU PIU' SITI

Codice Contratto

ELENCO DEI PDR PER I QUALI VIENE PRESENTATA L'ISTANZA RIPORTATA SUL FRONTE PAGINA.

N.	CODICE POD	INDIRIZZO	COMUNE / LOCALITA'	PROV. Sigla
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Luogo e data

Il Richiedente (Timbro e Firma)

_____

_____

Enel Energia S.p.A. - Società con unico socio Enel Italia S.p.A- Sede Legale Viale Regina Margherita 125 00198 Roma - Registro Imprese di Roma Codice Fiscale 06655971007 - R.E.A. 1150724 Gruppo IVA Enel 15844561009 - Capitale Sociale Euro 302.039,00 i.v.a. - Direzione e Coordinamento di Enel S.p.A.

Aggiornato il 25/03/2021